

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4145/2542

ธนาคาร ศรีนคร จำกัด (มหาชน
นาย สมนึก พัฒนพิชากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 291, มาตรา 683

ผู้คำประกันหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีที่สัญญาถึงกำหนดวันที่ 1 เมษายน 2532 ไม่ได้เสนอขอชำระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยที่ต้องรับผิดชอบในช่วงเวลาที่สัญญาถึงกำหนด เพียงเสนอขอชำระเมื่อถูกโจทก์ฟ้อง ผู้คำประกันจึงไม่หลุดพ้นจากความรับผิดชอบ ผู้คำประกันจะต้องรับผิดชอบร่วมกับลูกหนี้ แม้ว่าสัญญาผู้คำประกันจะมีได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ ก็ต้องถืออัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุในสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีอันเป็นหนี้ประธาน ซึ่งกำหนดให้โจทก์ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นลงได้ การที่โจทก์ปรับเป็นอัตราร้อยละ 19 ต่อปี เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจึงเป็นไปตามสัญญาและชอบด้วยกฎหมาย เมื่อหนี้ของจำเลยที่ 1 ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีเกินกว่า 100,000 บาทตามวงเงินในสัญญาผู้คำประกัน ในวันที่ 5 เมษายน 2533 จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้คำประกันจึงต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยแบบทบต้นเช่นเดียวกับจำเลยที่ 1 ของต้นเงินดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2533 เป็นต้นไป จนกว่าสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจะเลิกกัน แต่เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบดอกเบี้ยแบบไม่ทบต้นตั้งแต่วันที่ดังกล่าว โจทก์ไม่อุทธรณ์และต่อมาฎีกาขอให้จำเลยที่ 2 ชำระดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จึงไม่ต้องกำหนดให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบเป็นอย่างอื่นเกินไปกว่าที่โจทก์ฎีกาให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกค้าของโจทก์ประเภทเงินฝากกระแสรายวัน และทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจากโจทก์ในวงเงิน 100,000 บาท ดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ 14 ต่อปี ยอดเงินที่เกินวงเงินดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ชำระดอกเบี้ย ทุกสิ้นเดือน หากค้างให้คิดทบต้น และยอมให้โจทก์ปรับดอกเบี้ยขึ้นลงได้ กำหนด ชำระหนี้คืนภายในวันที่ 1 เมษายน 2532 โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้าประกันยอมรับผิดชอบ อย่างลูกหนี้ร่วม ครบกำหนดจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหนี้และคงเดินบัญชีสะพัดกันต่อไป จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์ 3,284,772.34 บาท โจทก์ทวงถามให้ชำระหนี้แล้ว จำเลย ทั้งสองเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 5,312,691.79 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ของต้นเงิน 3,284,772.34 บาท นับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การ โจทก์ยอมให้จำเลยที่ 1 เบิกเกินวงเงินตามอำเภอใจโดย จำเลยที่ 2 ไม่ได้รู้เห็นยินยอม จำเลยทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนที่เกิน วงเงิน 100,000 บาท และต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 14 ต่อปีเท่านั้น สัญญา เลิกกันเมื่อถึงวันครบกำหนด โจทก์คงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นเพียงถึงวันที่ 1 เมษายน 2532 และจำเลยที่ 2 ได้เสนอขอชำระหนี้ในวงเงินตามสัญญาค้าประกัน พร้อมค่าเสียหายให้แก่โจทก์แล้ว แต่โจทก์ไม่ยอมรับชำระ จำเลยที่ 2 จึงหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 3,284,772.34 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2534 จนกว่าจะชำระ เสร็จแก่โจทก์ โดยดอกเบี้ยถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 2,027,919.45 บาท ให้จำเลยที่

2ร่วมรับผิดชอบในต้นเงิน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี นับแต่วันที่ 6เมษายน 2533 จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบในต้นเงิน 100,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี นับแต่วันที่ 14 กันยายน 2536 จนกว่าจะชำระเสร็จนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทจึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง คงฎีกาได้แต่เฉพาะในปัญหาข้อกฎหมาย ซึ่งการวินิจฉัยปัญหาเช่นว่านี้ ศาลฎีกาจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247 ประกอบด้วยมาตรา 238 โดยศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2531 จำเลยที่ 1ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจากโจทก์ในวงเงิน 100,000 บาท โดยให้ดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินที่อยู่ในวงเงินในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ส่วนที่เกินวงเงินให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ตกลงชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน หากค้างชำระให้คิดทบต้นและยอมให้โจทก์ปรับดอกเบี้ยขึ้นลงได้ กำหนดชำระหนี้คืนภายในวันที่ 1 เมษายน 2532ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีเอกสารหมายเลข จ.7 โดยจำเลยที่ 2 ทำสัญญาเป็นผู้ค้ำประกันหนี้ทุกชนิดที่จำเลยที่ 1 มีต่อโจทก์รวมกันภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และอุปกรณ์แห่งหนี้ โดยยอมรับผิดชอบในฐานะลูกหนี้ร่วม ตามหนังสือสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข จ.8 จำเลยที่ 1 เติมน้ำบัญชีสะพัดกับโจทก์ตามการเดินบัญชีเอกสารหมายเลข จ.9 และ จ.10 เมื่อสัญญาครบกำหนด จำเลยที่ 1 ไม่ได้

ชำระหนี้คืนโจทก์และยังเดินบัญชีสะพัดกันต่อไป โจทก์หักทอนบัญชีเมื่อวันที่30 เมษายน 2534 สัญญาจึงเป็นอันเลิกกันในวันดังกล่าว จำเลยที่ 1 เป็นหนี้ โจทก์3,284,772.34 บาท โจทก์ติดดอกเบี้ยในอัตราตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและประกาศของธนาคารโจทก์เอกสารหมาย จ.21 ถึง จ.25 โจทก์บอกกล่าวให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้แล้วตามหนังสือและใบตอบรับเอกสารหมาย จ.27 ถึง จ.30 จำเลยที่ 2 ได้เสนอขอชำระหนี้แก่โจทก์หลังถูกฟ้อง ตามสำเนาหนังสือเอกสารหมาย ล.6 แต่โจทก์ไม่ยอมรับ

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ประการแรกมีว่า จำเลยที่ 2 ผู้ค้าประกันหลุดพ้นจากความรับผิดหรือไม่ จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า เมื่อจำเลยที่ 2 ทราบว่า จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์แล้ว ได้ติดต่อขอชำระหนี้ให้แก่โจทก์ ในวงเงินตามสัญญาค้าประกันเอกสารหมาย จ.8 จำนวน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหายอื่น ๆ อีก 64,600 บาท รวมเป็นเงิน 164,600 บาท โจทก์ตกลงตามที่จำเลยที่ 2 เสนอ แต่ภายหลังกลับไม่ยอมรับชำระหนี้ จำเลยที่ 2 จึงหลุดพ้นจากความรับผิด เห็นว่า การที่จำเลยที่ 2 เสนอชำระหนี้ให้โจทก์เมื่อวันที่ 23 กันยายน2537 ตามเอกสารหมาย ล.6 นั้น เป็นการเสนอขอชำระหนี้ภายหลังจากที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีนี้แล้ว โดยหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีและสัญญาค้าประกันตามฟ้องถึงกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2532 จำเลยที่ 2 มิได้เสนอขอชำระหนี้ให้โจทก์ในช่วงเวลาดังกล่าว กรณีจึงมิใช่เป็นการขอชำระหนี้ตั้งแต่เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 701 วรรคแรก จำเลยที่ 2 จึงไม่หลุดพ้นจากความรับผิด การที่จำเลยที่ 2 ถูกฟ้องเป็นคดีแล้ว จำเลยที่ 2 จะหลุดพ้นจากความรับผิดได้ก็แต่โดยนำเงินตามที่จำเลยที่ 2 เห็นว่าจะต้องรับผิดชอบโจทก์มาวางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 135, 136 เท่านั้น ฎีกาจำเลยที่ 2 ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ 2 ประการต่อไปมีว่าโจทก์มีสิทธิคิดดอกเบียในอัตราร้อยละ 19 ต่อปีหรือไม่ จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกำหนดไว้ว่า ให้คิดดอกเบียอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ในวงเงิน 100,000 บาท จำเลยที่ 2 ค้ำประกันเพียงวงเงิน 100,000 บาท จึงต้องรับผิดชอบในดอกเบียอัตราร้อยละ 14 ต่อปีเท่านั้น เห็นว่า ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีเอกสารหมายเลข 7 ข้อ 3 ระบุว่าถ้าต่อไปอัตราดอกเบียเพิ่มสูงขึ้นไปอีกก็ดี หรืออัตราต่ำลงประการใดผู้เบิกเงินเกินบัญชียอมรับที่จะปรับอัตราดอกเบียให้เป็นไปตามที่ธนาคารจะได้กำหนดขึ้นใหม่ และสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข 8 ข้อ 1 ระบุว่า ผู้ค้ำประกันยินยอมเข้าค้ำประกันภายในวงเงินไม่เกินกว่า 100,000 บาท และอุปกรณ์แห่งนี้อันมีดอกเบีย ตลอดไปจนกว่าธนาคารจะได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้จนสิ้นเชิงทุกประการ แม้สัญญาค้ำประกันมิได้กำหนดอัตราดอกเบียไว้ ก็ต้องถืออัตราดอกเบียตามที่ระบุในสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีอันเป็นหนี้ประฐาน ซึ่งกำหนดให้โจทก์ปรับอัตราดอกเบียขึ้นลงได้ การที่โจทก์ปรับอัตราดอกเบียเป็นร้อยละ 19 ต่อปี เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เอกสารหมายเลข 22 และประกาศธนาคารโจทก์เอกสารหมายเลข 23 อัตราดอกเบียดังกล่าวจึงเป็นไปตามสัญญาและชอบด้วยกฎหมาย ฎีกาจำเลยที่ 2 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบียจากจำเลยที่ 2 ตั้งแต่เมื่อใด โจทก์ฎีกาว่า เมื่อจำเลยที่ 1 เริ่มผิดนัดชำระหนี้ จำเลยที่ 2 ก็ควรมีความรับผิดชอบเช่นเดียวกับจำเลยที่ 1 เมื่อวงเงินความรับผิดชอบของจำเลยที่ 2 มีเพียง 100,000 บาท ฉะนั้น ตามบัญชีของจำเลยที่ 1 ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 เบิกเงินเกินบัญชีเกินกว่า 100,000 บาท ในวันที่ 5 เมษายน 2533 จำเลยที่ 2 จึงควรรับผิดชอบในดอกเบียตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2533 ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นนั้น เห็นว่าตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี เอกสารหมายเลข 7 ระบุให้จำเลยที่ 1 ส่งดอกเบียเป็นรายเดือนทุกวันที่สิ้นเดือน และยอมให้อายุอดเงินดอกเบียที่ค้างชำระทบเข้ากับจำนวน

เงินที่ได้เบิกเงินเกินบัญชีไปในทันทีและให้ถือจำนวนดอกเบี้ยที่ค้างชำระนั้นกลายเป็นจำนวนเงินที่เบิกเกินบัญชีไป ดังนั้น โจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยทั้งสองแบบทบต้นในทันทีที่จำเลยที่ 1 ไม่ชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจนกว่าบัญชีจะเลิกกัน ซึ่งโจทก์คิดดอกเบี้ยเช่นนี้จากจำเลยที่ 1 ตลอดมา และเฉพาะในจำนวนเงิน 100,000 บาท ที่จำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบโจทก์นั้นโจทก์ย่อมมีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นได้เช่นเดียวกับที่คิดจากจำเลยที่ 1 หาใช้สัญญาคำประกันมิได้ระยะเวลาให้จำเลยที่ 2 ชำระหนี้ จึงยังไม่มีวันที่จำเลยที่ 2 ผิดนัดดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยไม่ แต่เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบชำระดอกเบี้ยให้โจทก์แบบไม่ทบต้นเพียงตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2533 ซึ่งเป็นวันที่จำเลยที่ 1 เบิกเงินเกินบัญชีไปเกินกว่า 100,000 บาท โจทก์ไม่อุทธรณ์และโจทก์ฎีกาขอให้จำเลยที่ 2 ชำระดอกเบี้ยให้โจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นดังกล่าว จึงไม่จำเป็นต้องกำหนดให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบเป็นอย่างอื่นเกินไปกว่าที่โจทก์ฎีกาให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2533 ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบในต้นเงิน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2533 จนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(ระพีพร บรรจงศิลป์-ชนะ ภาสกาณนท์-วิรัช ลิ้มวิชัย)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ